



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBÜNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
GYERMEKVÉDELMI ÁLOSZTÁLY

Ügyszám: 29022/805/2022. bü.

Feljegyzés
Griffeye Analyze szoftverrel történő elemzésről
(Kollár Sándortól és Mancz Zoltántól lefoglalt eszközök)

A fenti számú ügyben eljárást folytatunk a Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia büntett és más bűncselekmények gyanúja miatt.

Az eljárás során **Kollár Sándor és Mancz Zoltán** lakóhelyén megtartott kutatás során lefoglalt és a T-15/2023. tételszám alatt bűnjelként kezelt és alább felsorolt elektronikus eszközök lementett adattartalmának elemzését végrehajtottuk, mely során tett megállapításokat az alábbiakban részletezem.

Adatkinyerés céljából átadott lefoglalt tárgyak:

Sorsz.	Mennyiség	Megnevezés / leírás	Tulajdonos	KBR azonosító/ Megjegyzés
1.	1 db	Samsung Galaxy S9 mobiltelefon	Mancz Zoltán (lefogl.érintett)	[B100011248920] 353467101987547/01 Samsung Galaxy S9 mobiltelefon, fekete, használt-ép, IMEI: 353467101987547/01
2.	1 db	iPad 11 Pro táblagép	Mancz Zoltán (lefogl.érintett)	[B100011248931] X4NJ4XF9V3 iPad 11 Pro, S/N:X4NJ4XF9V3, szürke, használt-ép
3.	1 db	iPhone 13 mobiltelefon	Kollár Sándor (lefogl.érintett)	[B100011248943] 357474400477697 iPhone 13, IMEI: 357474400477697, kék színű

Az elemzést a Griffeye Analyze nevű programmal (verzió: 22.3.1, licenz: DI-ML7W-DFGE-648P-R9FK) hajtottam végre, mely program funkciói közé tartozik, hogy automatikus szűrést végez a teljes adatállomány vonatkozásában, majd listázza az eszközön található kép-, és videófájlokat.

Az ilyen módon, a program által kigyűjtött fájlok elsősorban összevetésre kerülnek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban: KEFO) által vezetett adatbázissal, amely adatbázis a lentebb ismertetett kritériumoknak megfelelően a már korábban megvizsgált és bekategorizált felvételek HASH értékeit tartalmazza. A HASH egy egyedi karaktersorozat, amely bármilyen tetszőleges fájlról leképezhető, használatával később egyértelműen azonosítható lesz a fájl, amelyről készült, így a nyilvántartott és folyamatosan frissülő HASH lista alapján a gyermekpornográf felvételek egyértelműen beazonosíthatók.

A KEFO által megvizsgált és kategorizált felvételek között megkülönböztetünk ismert és ismeretlen sértetteket. Ismeretlen sértettek esetén a felvételen szereplő személyek életkorának meghatározása és a kategorizálás laikus szemmel, a megszerzett tapasztalatok alapján, a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával, a szereplők testi adottságainak figyelembe vételével történt. Ismert sértettek esetén a korábbi büntetőeljárások során hitelt érdemlően azonosított áldozatok ismert életkora szerint történt a kategorizálás.

A program által végrehajtott előzetes, automatikus kategorizálást követően a KEFO adatbázisában nem szereplő, fennmaradó felvételek ellenőrzését egyesével, manuálisan végeztem a további, gyermekeket szerepeltető pornográf tartalmak kiszűrése céljából.

Kategóriák

A Griffeye Analyze program lehetőséget biztosít a felvételek kategorizálására, melyre aszerint került sor, hogy az adott felvétel gyermekpornográf tartalom, ahhoz kapcsolódó, vagy OK (oké), azaz biztosan nem gyermekpornográf tartalom.

1-8. Gyermekpornográf, azaz illegális tartalmak (piros színnel jelölt)

A gyermekpornográf tartalmak a 2021. július 8-án hatályba lépett Btk. módosításnak megfelelően kerültek kategorizálásra.

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy az egyes kategóriákba sorolt felvételek a 204. §-ban foglalt gyermekpornográfia bűncselekmény mely törvényi tényállásnak felelnek meg (szürkével jelölt cellák).

		(1) a), b), c)	(2) a), d)	(3)	(1) vagy (5) a), b)
1.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
2.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				

3.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását, illetve 12-18. életév közötti személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
4.	12. életévét be nem töltött személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását, illetve 12-18. életév közötti személy sérelmére sanyargatást vagy erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				
5.	14-18. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
6.	14-18. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				
7.	12-14. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valós személy)				
8.	12-14. életév közötti személy sérelmére <u>nem</u> sanyargatást és nem erőszak alkalmazását ábrázoló felvétel (valóságghű ábrázolás)				

Az 1-8. kategóriákba a KEFO által korábbi ügyekben már felmerülő, megvizsgált és ide kategorizált felvételek a program által automatikusan bekerülnek, továbbá az ezt követően még fennmaradó, majd egyesével, manuálisan feldolgozott és ide kategorizált felvételek szintén itt kerülnek feltüntetésre.

A manuális vizsgálat során az alábbi fogalmak alapul vételével kerül megállapításra, hogy mely felvételek minősülnek gyermekpornográf tartalomnak.

- A Btk. 204. § (8) bekezdés értelmében pornográf felvétel "a másnak vagy másoknak a nemiséget súlyosan szeméremszétszórással, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő ábrázolása, ideértve a nem létező személy vagy személyek valóságghű ábrázolását is"

- Az Európai Parlament és a Tanács a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011/93/EU számú irányelvének 2. cikk c) pontja szerint "gyermekpornográfia minden olyan anyag, amely vizuálisan ábrázolja a kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy ilyen magatartást színlelő gyermeket; vagy gyermek nemi szerveit mutatja be, elsődlegesen szexuális céllal; [...]".

- A Lanzarote egyezmény (2015. évi XCII. törvény) 20. cikk 2. pontja szerint "A gyermekpornográfia kifejezés minden olyan anyagot jelent, amely vizuálisan ábrázol egy valós vagy színlelt, egyértelműen szexuális cselekményben részt vevő gyermeket, vagy egy gyermek nemi szerveinek elsődlegesen szexuális célú ábrázolását."

9. Kapcsolódó tartalmak (rózsaszínnel jelölt)

A program által automatikusan ide kerülnek a szintén a KEFO által a korábbi ügyekben már felmerülő, megvizsgált és ide kategorizált felvételek. Az ezt követően még fennmaradó, de egyesével, manuálisan feldolgozott és ide kategorizált felvételek szintén itt szerepelnek.

Ebbe a kategóriába olyan felvételek sorolhatók, melyek a magyar jogszabályok alapján nem minősülnek gyermekpornográf felvételnek, azonban a nyomozás szempontjából jelentőséggel bírhatnak. Ilyenek például az erotikus tartalmú, 18. életévüket be nem töltött, meztelenül, félmeztelenül vagy felöltözve pózoló gyermekeket ábrázoló felvételek, melyeken azonban a nemiség nem súlyosan szeméremszérvő nyíltsággal került ábrázolásra, viszont a kontextus provokatív, szexuális töltetet sugall. Ide tartoznak továbbá a strandokon meztelen gyermekekről elsődlegesen nem szexuális céllal készült felvételek is, illetve a gyermekpornográf tartalmú, több fájlból álló képsorozatok olyan felvételei, amelyeken a gyermek még ruhában van, vagy csak az arca látható.

Az ebbe a kategóriába sorolt felvételekkel kapcsolatos magatartások nem valósítják meg a Btk. 204. § szerinti gyermekpornográfia büntetettét, így ezek nem képezhetik gyanúsítás alapját, csupán az elkövető szexuális érdeklődésének irányára engednek következtetni, valamint az áldozatazonosítást segítik elő.

0. OK (zöld színnel jelölt)

Ebbe a kategóriába is a KEFO által korábban már ide sorolt, majd az általam manuálisan átvizsgált felvételek kerülnek. Az OK kategóriába azok a felvételek tartoznak, melyek esetében kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a felvételek nem gyermekpornográf tartalmak.

Vizsgálat

A felvételek KEFO adatbázissal történő összevetése, majd az általam végzett ellenőrzése során megállapításra került, hogy a Kollár Sándortól lefoglalt

3.	1 db	iPhone 13 mobiltelefon	Kollár Sándor (lefogl.érintett)	[B100011248943] 357474400477697 iPhone 13, IMEI: 357474400477697, kék színű
----	------	------------------------	---------------------------------	--

és a Mancz Zoltántól lefoglalt

1.	1 db	Samsung Galaxy S9 mobiltelefon	Mancz Zoltán (lefogl.érintett)	[B100011248920] 353467101987547/01 Samsung Galaxy S9 mobilte
----	------	--------------------------------	--------------------------------	---

eszközökön gyermekpornográf felvétel nem található.

A szintén **Mancz Zoltántól lefoglalt**

2.	1 db	iPad 11 Pro táblagép	Mancz Zoltán (lefogl.érintett)	[B100011248931] X4NJ4XF9V3 iPad 11 Pro, S/N:X4NJ4XF9V3, sz
----	------	----------------------	--------------------------------	---

eszközön összesen 5.862 fájl volt található, melyek közül **1 db gyermekpornográf felvétel** szerepelt. Az inkriminált felvétel a fentebb részletezett táblázat 5. kategóriájába sorolandó videófelvétel.

	All Files	8 418	(5 862)
	Illegal Files	1	(1)

Categories				
	0	OK	8 417	(5 861)
	1	12. életévét b...	0	(0)
	2	12. életévét b...	0	(0)
	3	12. életévét b...	0	(0)
	4	12. életévét b...	0	(0)
	5	14.-18. év köz...	1	(1)
	6	14.-18. év köz...	0	(0)
	7	12.-14. év köz...	0	(0)
	8	12.-14. év köz...	0	(0)
	9	Kapcsolódó	0	(0)

Összegzés

A fentiekben felsorolt eszközök vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Mancz Zoltántól lefoglalt iPad 11 Pro típusú készüléken 1 db binárisan egyedi gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvétel található, mely felvétel egy 14-18. életév közötti fiúgyermekkel végzett szexuális aktust ábrázol.

A fentiek alapján Mancz Zoltán terhére a Btk. 204. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és aszerint minősülő gyermekpornográfia büntett megalapozott gyanúja állapítható meg.

A gyermekpornográf felvétel elérési útvonaláról és hash kulcsáról Excel táblázat készül, mely jelen feljegyzés mellékleteként kerül elhelyezésre az iratban.

A gyermekpornográf felvétel nem kerül külön adathordozóra kimentésre, azonban hatóságunk az eszközökről készített mentéseket és elemzéseket a jogerős ítélet meghozataláig megtartja, és szükség esetén az ügyészség, illetve a bíróság rendelkezésére bocsátja.

Budapest, időbélyegző szerint

Lencse Balázs r. szds

Olvastam, egyetérték:

**Molnár István r. alezredes
alosztályvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

29022/805-68/2022.bü.